별지 상고 이유

Ⅰ. 상고취지 및 심판을 구하는 범위

1. 원심판결 중 아래에서 다투는 무죄 판단 및 건축 변경공사에 관한 판단 부분과 그에 연결된 책벌 양정 부분을 파기하여 주시기 바랍니다.

2. 기록과 증거에 의하여 판단할 수 있는 부분은 직접 심리하여 기소된 죄과의 성립을 인정하고, 원심이 인정한 유죄 사실과 함께 면직을 포함한 상응하는 책벌을 선고하여 주시기 바랍니다.

3. 추가 사실심리가 필요한 부분은 원심재판국에 환송하여 주시기 바랍니다.

원심은 피상고인에게 정직 2년을 선고하였습니다. 상고인은 당회 결의 위반, 재정관리 체계의 일방적 변경, 당회 기능의 우회 및 정당한 소집요구 불응에 관한 유죄 판단의 취지를 지지합니다. 다만 카페 재정, 건축 변경공사, 건축헌금 집행, 영상업체 계약 및 명예훼손 부분을 배척하거나 판단하지 않은 이유에는 다음과 같은 오류가 있고, 그 오류가 전체 책벌의 선택에도 영향을 미쳤다고 주장합니다.

이 서면은 2026.8.6. 최종 변경기소장에 포함된 사실의 범위 안에서 원심의 판단을 다툽니다. 기존 증거번호는 해당 변경기소장의 "증거서류" 번호를 사용하고, 추가 자료는 별지 증거설명표의 보완자료 번호로 구별합니다. 판결문 위치는 첨부 PDF의 파일 쪽수를 기준으로 합니다.

Ⅱ. 상고사유의 구분

쟁점	주요 오류	권징제112조에따라 준용되는 제99조
카페 운영·배우자 명의 운영	예산 승인 범위 및 피상고인의 실제 관여에 관한 심리 부족	제1항·제4항·제6항
창호·성가대연습실 변경	시공일과 인지일 혼동, 협의·승인 범위 오인	제1항·제4항·제6항
건축헌금 2,000만원	이체 지시자 및 목적·집행권한 판단 오류	제1항·제4항·제6항
영상업체 계약	대금 지급 사실의 모순, 인건비와 외주비의 혼동	제1항·제4항·제6항
명예훼손	연임 반대와 사적 감정에 의한 퇴출의 혼동	제1항·제4항·제6항
유죄 부분 책벌	반복성·통제권한 훼손의 중대성 평가 부족	제7항

심리미진이라는 표현은 독립된 상고사유를 신설하는 취지가 아닙니다. 어떤 사실의

오인, 적용 규정의 위반 또는 이유의 누락·모순으로 이어졌는지를 각 항목에서 특정합니다.

Ⅲ. 카페 승인범위에 관한 판단 오류

1. 제한된 동의를 확대 운영의 승인으로 본 오류

원심은 당회와 제직회의 결의로 카페가 운영되었다는 사정을 들어 취득세 추징을 피상고인 개인의 재정비리로 보기 어렵다고 판단하였습니다(판결문 PDF 14~15쪽). 그러나 최종 변경기소장 제1사실 가항에서 문제 삼은 것은 카페 설치 자체보다 승인 범위를 벗어난 실제 운영 및 그에 따른 교회 재정 부담입니다. **설치·예산 결의가 있었다는 사실**만으로 그 이후 모든 운영 형태까지 승인되었다고 볼 수 없습니다.

고소인들이 설명하는 승인 경위는 다음과 같습니다. 당회원들은 처음에는 프랜차이즈 카페에 반대하였으나 피상고인이 제시한 자료등을 고려하여 **15평 이내 영업**에 동의하였습니다. 반면 제직회에서는 1층을 지역사회 선교를 위한 카페·갤러리·도서관 등의 공간 활용을 설명받았고, 구내식당 내 휴게음식점 범위를 넘는 운영 및 그에 따른 취득세·재산세 부담에 대해서는 설명받지 못하였습니다. 당회원들이 위험을 제기한 사실과 **제직회 구성원들이 그 위험을 설명받았는지는 구분**하여야 합니다.

위 경위는 2023.7.29. 당회록, 8.6. 제직회록, 설명에 사용한 업무협약 산출내역서 및 당시 메시지·계약서를 종합하여 확인할 사항입니다(보완1~3). 회의록에 15평 조건이나 설명 내용 전부가 기록되어 있다고 전제하지 않습니다. 다만 허가면적 밖 영업을 경고한 자료는 제한된 영업에 동의했다는 설명과 부합하므로, 원심은 예산 결의의 존재뿐 아니라 결의의 대상·전제와 후속 운영의 차이를 심리했어야 합니다.

2. 경고와 설명의 구체적인 경과

시점 및 자료	문제 제기의 내용	판단할 사항
2023.6.10.~11. 카카오톡	허가 가능 여부와 별도로 **허가면적 외 사용** 등 운영 위험 검토 요청	허가에 관한 설명으로 실제 운영 위험까지 해소되었는지
2023.7.2. 건축위원회 회의록 제2항	법적 리스크 관련 단톡 내용을 공유하고 목사가 부연 답변. 허가조건에 맞춘 일회용 컵·공간 이용 준비 논의	위험 문제를 개업 전에 함께 논의했고 피상고인도 답변한 사실

시점 및 자료	문제 제기의 내용	판단할 사항
2023.11.7. 법무사 의견 전달 카카오톡	담당자가 허가면적 내 운영·구내식당과 구분 및 위반 시 나머지 면적 **취득세 소급부과**를 경고했다는 전달. 법무사의 토지 취득세 추가부과 가능성 의견	사용 범위와 취득세 위험에 대한 구체적인 사전 경고
2023.11.11. 카카오톡	세무과의 건축물대장 정정 요청 및 감면요건 위반 시 취득세 추징 위험 공유	세무상 위험을 인지한 후 어떤 검토·조치를 했는지
2023.12.26. 창현 법률의견서	49.65㎡ 전제, 신고 장소 내 영업·구내식당과 구분, 계약면적 및 실제면적 일치 검토. 구분선 밖 자율 취식 가능 의견도 포함	제한된 자문을 확대 영업이나 지방세 감면 보장으로 해석할 수 있는지
2024.1.31. 카카오톡	다른 교회 카페의 취득세 환수 사례 공유와 대비 요청, 피상고인의 답변	개업 후 경고에 대한 확인·시정 여부

메시지에 인용된 법률 설명을 정확한 법령 자체로 원용하는 것은 아닙니다. 입증 취지는 실제 사용 범위와 조세 위험이 사전에 제기되었다는 것입니다. 경고를 받았다는 사실만으로 고의를 단정하지 않되, 피상고인이 자문의 범위를 확인하고 운영 제한, 추가 심의 또는 시정 조치를 취했는지는 판단하여야 합니다.

7.2. 회의록에는 정용진 장로가 카페 설치·비용에 관하여 제직회를 거칠 것을 제안하고, 손익을 추정할 사업계획서를 준비하자는 의견 및 적자 가능성에 철저히 대비하자는 의견도 기재되어 있습니다. 이는 법적·재정적 위험을 검토하며 후속 의사결정을 준비한 기록입니다.

11.7. 메시지는 허가면적 위반 시 취득세 부담이 커질 수 있다는 내용을 특정하여 전달한 자료입니다. 담당 공무원의 직접 공문이나 법무사의 원진술과는 구별하되, 건축위원회 대화방에 어떤 경고가 공유되었는지를 입증하는 자료로 원용합니다.

3. 법률자문과 과세예고 이후 진술이 전제한 영업 범위

2023.12.26. 법률사무소 창현 의견서는 교회를 수신인, 송재영 위임목사를 참조인으로 하며, 제공받은 건축물대장상 카페 면적 49.65㎡를 전제로 검토합니다(2~3쪽). 5쪽은 영업신고된 장소에서 영업하고 구내식당 공간과 구획 또는 구분할 것을 설명하며, 8쪽은 가맹계약 면적과 건축물대장상 49.65㎡를 일치시키고 실제 구분선 안 면적을 확인하도록 제시합니다. 이는 15평을 넘는 공간을 카페 영업장으로 확장하도록 허용한 의견으로 볼 수 없습니다(보완2).

다만 의견서 5쪽은 식품의약품안전처 회신을 들어, 포장 형태로 구매한 음료를 구분선 밖 구내식당에서 자율 취식하는 것은 가능하다는 견해를 제시합니다. 이 대목을 제외한 채 의견서가 구분선 밖 모든 취식을 금지했다고 주장하지 않습니다.

쟁점은 실제 운영이 그 자율 취식의 전제에 부합했는지, 아니면 나머지 공간을 카페 좌석·영업공간으로 제공한 것이었는지입니다. 전자는 식품위생법상 검토 의견이며 **지방세 감면 유지에 대한 보장이 아닙니다.**

의견서 7쪽은 카페와 구내식당의 회계 분리, 운영 주체의 차이 및 별도 배식 장소 등을 언급하고, 카페 밖 공간까지 실질적으로 휴게음식점으로 사용하는 것으로 오해될 수 있음을 경계합니다. 따라서 자문을 받았다는 사실 자체를 면책 근거로 삼기보다 자문의 전제·주의사항과 실제 운영이 일치했는지를 판단하여야 합니다. 이 의견서는 2023.7.~8. 예산 결의보다 뒤에 작성되었으므로 그 결의 전에 제시된 자문과도 구별합니다.

이러한 면적 제한은 과세예고 이후 가맹본부의 진술에서도 확인됩니다. 과세전적부심사 청구서 증거자료8에 첨부된 2024.10.22. 오픈커피로스터스 대표 허대광의 사실확인서는 지방세 과세예고에 관한 진술입니다. 제1·2항은 계약상 사업장을 49.5㎡(약 15평)로 특정하고 그 장소에서만 영업해야 한다고 기재합니다. 이는 가맹본부가 인정하는 계약상 영업 범위를 확인하는 자료이며, 실제 운영도 그 범위 안에서 이루어졌다는 객관적인 확정 판단은 아닙니다(보완7).

같은 진술서 제3~5항은 범위 밖 공간에 대한 통제권이 없고 그곳의 취식을 테이크아웃 이후 현상으로 본다고 설명하며, 제6항은 가맹점주 및 교회 측과 협의하여 인테리어에 통일감을 주었다고 설명합니다. 이러한 반대 취지의 내용도 함께 검토하되, 본부의 계약상 권한 설명과 실제 사용 실태에 대한 행정청 판단을 구별하여야 합니다. 인테리어 협의의 구체적 참여자와 결정 범위는 별도 확인할 사항이며 이 문서만으로 피상고인의 단독 지시를 단정하지 않습니다.

4. 허가면적과 실제 사용을 구별한 과세 판단

과세전적부심 결정서의 2024.8.26. 현지 조사 기재에는 휴게음식점과 구내식당의 구분이 불분명하고 일반인들이 공간을 구분 없이 이용한다는 조사 결과가 나타납니다. 결정 이유는 바닥 구분선의 존재만으로 판단하지 않고, 실제 이용사진, 판매가격과 영업시간, 네이버의 좌석·공간 소개 및 대형카페로 소개된 게시물 등을 함께 고려하였습니다(첨부 결정서 PDF 13쪽, 보완4 과세적부심결정서 21~22쪽).

결정은 일부 교회 행사나 교인 식사에 사용된 사실도 검토한 뒤 종교 목적의 직접 사용 여부를 판단하였습니다. 또한 건축·식품위생 관계 절차를 적법하게 거쳤다는 사실과 지방세 감면요건을 충족하는지는 별개라고 보았습니다. 따라서 허가나 법률자문이 있었다는 사정만으로 실제 확대 운영의 조세 위험까지 해소되었다고 판단할 수 없습니다.

과세전적부심 단계의 면적·금액을 최종 부과내역과 혼동해서는 안 됩니다. 최초 조사·과세예고 범위와 이후 공용면적·룸 형태 공간 등의 제외 또는 조정 결과를 구분하고, 최종 고지·산출내역과 납부자료로 확정된 범위를 기준으로 판단하여야 합니다. 재산세도 취득세 결정만으로 부과 원인과 면적이 동일하다고 단정하지 않고 각 연도 고지자료를 대조하여야 합니다.

5. 피상고인에게 묻는 구체적 행위 책임

상고인이 판단을 구하는 행위는 첫째, 제한된 영업을 전제로 받은 동의와 달리 공간이 사용되는 것을 결정·지시하거나 인식하고도 시정하지 않았는지, 둘째, 구체적 경고 이후 세무 위험을 확인하고 당회·제직회에 알리거나 운영 변경에 필요한 절차를 거쳤는지, 셋째, 과세 이후 대책안의 심의·결의를 방해하여 회피 가능한 부담의 지속에 기여했는지입니다.

고소인들은 피상고인이 인테리어 업체 섭외·계약·진행에 직접 관여하였고 당회원들의 개선 의견이 반영되지 않았다고 설명합니다. 업체와의 연락, 계약·변경 지시, 당시 메시지와 관계자 진술로 실제 지시 내용과 권한을 특정하여야 합니다. 담임목사라는 지위나 운영자와의 배우자 관계만으로 확대 운영의 결정자를 추정하지 않고, 실제 관여 자료와 과세 원인이 된 공간 이용을 연결하여 판단하여야 합니다.

사후 책임도 시기를 나누어야 합니다. 2025.1.25. 대책위원회 구성 이후 보고·부의 경과는 시정 가능성과 후속 대응의 적정성을 판단하는 자료입니다. 이후의 부의 거부 때문에 그 전에 이미 발생한 세금이 생겼다고 주장하는 것은 아닙니다. 해당 연도 과세기준일 이전에 실행 가능한 대책이 있었고 피상고인의 행위로 실행되지 않았는지, 이를 시행했다면 어느 부담을 줄일 수 있었는지를 심리하여야 합니다.

6. 대표자 진술을 과세자료와 함께 판단하여야 합니다.

원심 재판에서 박영민은 네이버 홍보 관련 질문에 "지시한 적은 없습니다"라고 답변하였습니다. 그러나 신문 말미에는 "외부적으로는 일반 카페라고 홍보를 하고 싶었던 거고"라고 설명하고 그러한 방향으로 이야기가 되었다고 진술하였습니다. **홍보의 직접 지시를 부인한 답변과 일반 카페로 홍보하려는 방침에 대한 인식은 구분하여 평가하여야 합니다.**

이 진술은 대표자가 외부 홍보의 취지에 관하여 아무것도 알지 못했다는 설명과는 구별됩니다. 다만 그 자체로 특정 네이버 소개글의 작성자·게시자·승인자를 확정하거나, 앞선 답변이 허위였다고 단정할 수는 없습니다. 피상고인이 그 방침을 결정하거나 승인하였는지를 추가로 확인하여야 합니다.

박영민은 카페는 15평이고 나머지는 공용공간이라는 취지로 진술하였습니다. 이는 **면적 구분을 인식하고 있었다는 자료**가 되지만, 실제 영업도 그 구분에 맞게 이루어졌다는 증명은 아닙니다. 앞서 본 법률자문의 자율 취식 전제, 허대광 진술서의 계약상 영업 범위 및 현장 조사 당시 좌석·공간 사용을 함께 대조하여야 합니다.

과세 결정에 원용된 네이버 자료는 **공식 업체 소개·운영자 게시물과 제3자의 방문 후기·블로그를 구별**하여야 합니다. 공식 소개의 작성·관리 권한, 게시 시점, 좌석 안내 및 공간 표현을 확인하고, 실제 배치·이용 사진과 현지 조사 결과가 그 내용을 뒷받침하는지 살펴야 합니다. 일반 카페라는 홍보 표현만으로 면적 초과 영업이나 추징 원인이 입증되는 것은 아니지만, 공간 전체를 영업장으로 제공하였는지를 판단하는 관련 자료가 될 수 있습니다.

따라서 제한된 면적에 관한 승인·자문이 있었음에도 실제로 어떤 공간을 고객에게 제공하고 홍보하였는지, 이를 누가 결정·관리하였는지를 심리하여야 합니다. **온라인 소개, 실제 이용 실태 및 과세 결정 이유를 연결하여 판단하되, 대표자의 행위가 곧바로 피상고인의 행위가 되는 것은 아닙니다.** 피상고인의 구체적 지시·승인 또는 경고 후 조치 여부를 관련 메시지·회의자료와 함께 특정하여 주시기 바랍니다.

7. 기소된 죄과별 판단을 구합니다

단순한 사업상 손실이나 세금 부과만으로 재정비리를 인정할 수는 없습니다. 그러나 그 이유로 다른 기소 죄과까지 배제할 수는 없습니다. 제한된 승인 범위를 벗어난 운영을 주도하였는지, 반복된 경고 이후 필요한 보고·심의·시정을 하지 않았는지에 관하여 기소된 권징 제3조 제2항의 중대한 의무위반과 제6항의 직권남용 등의 해당 여부를 각각 판단하여야 합니다.

제14항의 재정비리는 실제 운영·집행에 대한 관여, 부정한 권한 행사, 해당 행위로 발생한 교회 부담 및 주장하는 비리 유형에 필요한 사실을 특정하여 판단하여야 합니다. 배우자 명의 사업이라는 사정은 실제 지시와 이익 귀속을 살펴야 할 이유가 될 수 있으나 그 자체가 배임 등의 증명이나 면책 사유가 되지는 않습니다. 이 서면은 교회의 납세의무만으로 피상고인의 개인 배상책임이 자동 발생한다고 주장하는 것이 아닙니다.

8. 투자금과 과세 부담을 구분합니다

항목	금액	주장의 범위
카페 항목 순지출	367,238,400원	환급 차감 후 합계. 오브제 2,000만 원 포함
취득세 등 실제 납부	132,783,220원	2025.1.31. 납부. 본세와 가산 부담 구분 필요

항목	금액	주장의 범위
2024·2025년분 재산세	6,532,113원	2026.1.18. 및 1.20.납부. 연도·토지·건물별 확인

시설·집기 등 카페 순지출 전액을 손해라고 주장하지 않습니다. 조세 납부액도 15평 영업만 했어도 발생했을 부담과 확대 사용 때문에 추가된 부담을 가능한 범위에서 구분하여야 합니다. 연체 부담이 포함되어 있다면 납부 지연의 결정·지시 주체와 사유도 확인하여야 합니다. 같은 금액을 건축헌금 항목과 중복하여 손해로 산정하지 않습니다. (보완5)

9. 원심 판단의 파기와 필요한 심리

카페 설치·예산 결의가 있었다는 사실과 이후 운영으로 발생한 조세 부담에 대한 피상고인의 행위 책임 사이에는 승인 범위, 사전 경고, 확대 사용의 결정·통제, 위험 설명 및 시정 조치라는 판단이 필요합니다. 이 사실과 죄과별 요건을 생략한 부분을 결의의 효력 범위에 관한 법리오해와 사실오인 및 이유의 누락 문제로 다투는 것입니다.

이에 해당 판단을 파기하고 보완1~4 및 보완7~8을 대조하여 심리해 주시기 바랍니다. 특히 승인 당시 15평 제한의 근거, 제직회 설명 내용, 실제 사용에 대한 지시·통제 주체, 경고 후 조치 및 최종 과세 범위를 특정한 후, 최종 변경기소장에 포함된 제2항·제6항·제14항의 성립 여부를 각각 판단하여 주시기 바랍니다.

Ⅳ 배우자 명의 운영과 재정감독 이탈

1. 사업자 명의와 피상고인의 행위 책임은 별도입니다

원심은 카페로 인한 재정 통제 체계의 무력화를 인정할 수 있다고 보면서도, 사업자와 운영자가 피상고인의 배우자라는 이유 등을 들어 피상고인의 배임에 의한 재정비리로 보기 어렵다고 하였습니다(판결문 PDF 15쪽). 이는 피상고인이 실제로 어떤 계약·인사·급여·감사 대응을 결정하거나 지시했는지를 충분히 판단하지 않은 결론입니다.

수정 전후 가맹계약서, 임대차계약서, 피상고인이 보낸 카페 운영 관련 메시지, 재정보고 및 감사 대응자료를 종합하여야 합니다. 초기 계약에 피상고인 또는 가족을 대표자로 예정한 내용이 있었다면 그 조항의 삭제 경위와 실제 운영 구조도 함께 살펴야 합니다. **배우자 명의라는 사정만으로** 피상고인의 책임을 인정하거나 부정할 수 없고, **실제 관여 및 권한 행사**에 대한 증거판단이 필요합니다.

2. 대표자 임명과 급여 승인 여부

고소인들은 배우자의 대표자 문제에 관한 논의는 있었으나 확인한 당회록에는 대표자 임명 결의가 없고, 월 220만 원의 급여 및 2025년 10만 원 인상은 피상고인이 결정하였으며 장로들은 사후 실적보고를 통해 알게 되었다고 주장합니다. 카페재무현황 2024·2025 자료는 실제 지급 내역을 확인하는 자료입니다. 급여 결정 주체에 대한 직접 문서가 별도로 확인되지 않는 만큼, 지급 사실과 결정 경위를 구분하여 피상고인과 관계자에게 신문하여야 합니다. (보완6)

급여 지급 자체만으로 횡령이나 배임을 단정할 수는 없습니다. 실제 근무, 급여 결정 권한, 승인·보고 여부, 금액의 적정성을 확인하여 권징 제3조 제14항 해당 여부를 판단하되, 이미 기소된 제2항·제6항의 의무위반 및 직권남용도 별도로 심리하여야 합니다.

3. 감사 대응 및 사후 대책

통장 관련 주장은 엑셀 거래내역도 전혀 제출하지 않았다는 뜻이 아닙니다. 엑셀 내역은 제출되었으나 이를 대조할 실물 통장이 제출되지 않았다는 것이므로, 감사가 요구한 원자료와 대체 가능한 은행 자료의 제출 여부를 정확히 확인하여야 합니다. 자료 제출이 불충분했다는 사정은 은닉이나 횡령의 자동적인 증명이 아니라, 재정감독의 실효성과 피상고인의 협조·지시 여부에 관한 심리 대상입니다.

2025.1.25. 위원회 구성 이후 대책안의 작성·보고, 3.29. 당회 보고, 추가 협의 및 이후 운영규정·계약·재산세 안건 처리 경과를 함께 살펴야 합니다.

상고인은 배임 성립에 필요한 사실을 생략하고 유죄를 구하는 것이 아닙니다. 원심이 명의자 및 예산 승인이라는 일부 사정으로 결론을 내린 부분을 파기하고, 피상고인의 실제 관여와 기소된 각 죄과의 요건을 개별적으로 판단하여 달라는 것입니다.

4. 대표자의 실제 업무와 재정감독 이행에 관한 진술

박영민은 원심에서 계속 보고하고 있다고 답변하였고, 회계를 다른 담당자가 맡았다는 설명과 자료·영수증을 제출하였다는 주장을 하였습니다. 실제 근무에 관한 설명도 있습니다.

한편 개인 사업체이므로 교회 감사 대상이 아니라고 주장한 적이 있는지를 묻는 질문에는 긍정하였으나, 이어 요구받은 자료를 제출하였다고 답변하였습니다. **감사 대상이 아니라는 주장을 하였다는 사실과 실제 자료 제출을 전면 거절하였다는 사실은 다릅니다.** 엑셀 거래내역을 제출하였다는 점을 인정하면서, 감사 요구사항 중 은행 발급 거래내역·잔액 등 객관적 대조자료가 제출되었는지와 미제출 사유를 확인하여야 합니다.

대표자로서 필요한 업무를 이행하였는지는 직함만으로 판단할 수 없습니다. 계약·위임 및 적용 규정상 맡은 업무를 먼저 특정한 뒤, ① 영업 범위와 외부 홍보의 일치 여부를 확인·시정하였는지, ② 매출·지출·급여·잔액을 확인하고 정해진 상대방에게 보고하였는지, ③ 교회의 투자금·재산 사용에 관한 계약상 보고와 감사 요구에 대응하였는지를 자료별로 판단하여야 합니다. 회계를 다른 사람에게 맡겼다는 사정만으로 모든 관리책임이 면제되거나, 반대로 특정 업무를 직접 하지 않았다는 이유만으로 의무위반이 성립하는 것은 아닙니다.

이 부분은 박영민에 대한 새로운 처벌을 구하는 것이 아니라, **배우자 명의라는 이유만으로 피상고인의 실제 운영·감독 관여에 대한 판단을 생략할 수 없다는 점**을 뒷받침하기 위한 것입니다. 급여 지급자료만으로 피상고인의 결정이 증명되는 것은 아니므로, 급여 결정·인상 및 보고·감사 대응의 지시 주체를 별도로 확인하여 주시기 바랍니다. 질문자나 재판국원의 요약 발언은 박영민의 직접 답변과 구별하여 원용합니다.

상고인은 배임 성립에 필요한 사실을 생략하고 유죄를 구하는 것이 아닙니다. 원심이 명의자 및 예산 승인이라는 일부 사정으로 결론을 내린 부분을 파기하고, 피상고인의 실제 관여와 기소된 각 죄과의 요건을 개별적으로 판단하여 달라는 것입니다.

V 건축 변경공사와 고소기간 판단 오류

1. 시공일을 인지일로 대체한 오류

원심은 창호 및 찬양대실 변경공사에 관하여 협의·승인이 있었다는 취지의 사실확인서를 원용하면서 혐의 인정이 어렵다고 한 뒤, 2023.6.13. 작업지시서와 2025.8.28. 고소일을 비교하여 고소기간이 지났으므로 유·무죄를 판단할 수 없다고 하였습니다(판결문 PDF 15~16쪽).

권징 제49조의 고소기간 기산은 **시공일 자체와 구별**됩니다. 작업지시서 작성일만으로 각 고소인이 그날 문제 된 행위 및 행위자를 알았다고 단정할 수 없습니다. 원심은 **고소인별 인지 경위와 시점**을 판단하지 않은 채 시공일로부터의 기간을 계산하였으므로 기산점에 관한 법리오해 및 사실심리의 누락이 있습니다.

2. 작업지시서의 대상과 승인 경위를 정확히 구분하여야 합니다

고소인들이 공사 관계자에게 확인하여 정리한 바에 따르면 2023.6.7. 작업지시서 9번은 창호 변경, 2023.6.13. 작업지시서 9번은 성가대연습실 단상 공사에 관한 것입니다. 상고인은 이들 문서가 문제 된 공사와 무관하다는 주장을 하지 않습니다. 다만 문서의 "협의 완료" 기재가 누구와 어떤 범위로 이루어진 협의를 의미하는지와 실제 건축위원회 의결이 있었는지는 별도로 확인하여야 합니다. (보완10)

정용진 장로는 창호 변경을 새 창틀 발주 후 알았다는 경위를 설명하고 있습니다.

성가대연습실은 공사를 보았으나 피상고인으로부터 원래 설계대로라는 설명을 듣고 그렇게 이해하였으며, 이후 별도의 변경이었다고 알게 되었다는 입장입니다. 김철수 장로 등 다른 고소인들은 당시 변경 내용을 알지 못했다고 주장합니다. 정용진 장로의 인지를 다른 고소인 전원에게 일률적으로 귀속시키거나, 공사 목격을 승인 없는 설계변경에 관한 인지와 동일하게 취급하여서는 안 됩니다. 이 경위는 **정용진 사실확인서(보완12)** 1~5쪽과 대조하여 판단하여야 합니다. 정확한 인지 날짜를 특정하지 못한다는 점과 2023년 9월경 견적을 알았다는 기재도 함께 검토하며, 정산일을 최초 인지일로 단정하지 않습니다.

3. 위임 및 사후 정산은 구체적 범위를 확인하여야 합니다

2023.10.24. 엘림종합건설과 정산회의, 10.25. 이메일과 항목별 정산자료는 추가금액 및 정산 경위를 확인하는 자료입니다.(보완11) 그때 금액을 알았다는 사실만으로 최초 인지일이 자동 확정되지는 않습니다. 약 420만 원·1,250만 원의 항목별 금액과 최종 총액 80억 원에 맞춘 조정액도 구분하여야 합니다. 기록만으로 인지 시점 또는 승인 범위가 확정되지 않으면 관계자를 신문하고 필요한 심리를 거쳐야 하며, 일률적인 기간 도과 판단은 유지될 수 없습니다. (보완12)

Ⅵ 건축헌금 이체 및 사용에 관한 판단 오류

1. 원심 판단과 이체 지시자

원심은 2,000만 원이 개인통장으로 이체된 점은 문제라고 하면서도 구매업무 담당, 이체 지시자 불명확 및 전액 건축비 지출을 이유로 재정비리를 부정하였습니다 (판결문 PDF 16쪽). 그러나 실제 송금을 실행한 최종일 장로는 피상고인의 전화 지시를 받아 **2023.9.24. 이체**하였다고 밝히고 있습니다. 9.23. 카카오톡에는 피상고인이 카페 관련 오브제 사용 목적을 설명한 내용이 있습니다. 전화 지시의 직접 진술과 목적 설명 메시지, 은행 이체내역을 연결하여 판단하여야 합니다. **최종일 사실확인서(보완13)** 제2~4항은 **9.23. 전화 지시**와 다음 날 송금 실행을 구분하여 설명합니다.

카카오톡 자체에 2,000만 원 송금 지시의 모든 내용이 적혀 있다고 주장하지 않습니다. 필요한 경우 송금 실행자를 직접 신문하여 지시 내용과 날짜를 확인할 것을 요청합니다.

2. 헌금 목적과 개인계좌 집행 권한의 구별

2023.7.2. 김정훈 명의 1,000만 원은 별도 세부 목적 기재가 없는 건축헌금이고, 9.24. 오지은 명의 1,000만 원은 교회 내 오브제 목적이 기재된 헌금입니다. 원심처럼 전액을 오지은의 목적헌금으로 단순화하여서는 안 됩니다. 고소인들은 다른 세부 목적 기재 헌금도 건축재정에 통합 관리하였는데 이 두 건만 별도 처리되었다고

설명하고 있습니다.

헌금자가 용도를 지정한 사실과 개인계좌에 자금을 맡겨 독자적으로 집행하도록 한 권한은 다릅니다. 오지은 전도사가 실제 구매를 도왔다는 점은 인정하되, 해당 업무가 거액 헌금의 개인계좌 보관 및 개별 공사비 결정 권한까지는 포함되어 있지는 않습니다.(보완13)

지출일	수취인 및 설명된 용도	금액
2023.12.30.	박승국(정도건설) / 1층 바닥코팅	5,000,000원
2024.2.29.	이샘(지오디자인) / 인테리어 재료 항공비	5,000,000원
2024.12.31.	로슬린디자인 / 플랜테리어 등 선지급	10,000,000원

원심의 업체·날짜 대응은 위 제출자료 설명과 차이가 있으므로 이체확인증과 사용내역을 직접 대조하여야 합니다.(보완14) 전액 지출 사실은 인정합니다. 다만 앞의 두 지출과 오브제 목적의 관계, 선지급 승인 및 사후 정산 여부는 따로 심리하여야 합니다. 두 헌금이 혼합된 만큼 어느 헌금이 어느 지출에 충당되었는지 단정하지 않으며, 오브제에 사용된 마지막 지출을 전부 목적 외 사용이라고 주장하지 않습니다.

권징 제3조 제14항의 성립은 부정한 집행, 이익·손해 및 피상고인의 관여 등 구체적 사실에 따라 판단하여야 합니다. 아울러 같은 기소사실에 포함된 제6항의 권한남용은 최종 사용처가 교회였다는 이유만으로 배제할 수 없으므로 별도 판단을 구합니다.

Ⅶ 영상업체 계약에 관한 이유모순과 사실오인

1. 대금 지급 여부에 관한 이유모순

원심은 당회 결의를 무시한 독단적 계약과 선납 대금 지급 사실을 인정한다고 기재한 직후, 실제로 재정부가 지출하지 않아 계약이 파기되었다고 판단하였습니다(판결문 PDF 16쪽). 동일한 계약의 지급 사실에 관한 상반된 기재로서, 단순한 오기인지 실질적 판단 오류인지 분명하지 않습니다. 상고인은 실제 대금이 지급되지 않았다는 사실을 전제로 다투며, 지급된 금액의 손해배상을 주장하는 것이 아닙니다.

2. 예산의 대상과 당회가 유보한 결정

2025.4.27. 당회록은 업체 위탁운영과 개인 간사 선정 문제를 당회장과 인사위원장이 추가 논의한 후 당회에서 정하기로 한 내용입니다.(보완15) 2025년 예산서 재정팀 35-20 항목은 영상간사 인건비 1,200만 원입니다. 이를 원심이 "영상업체 관련 예산"으로 바로 전제한 것은 예산의 구체적 대상과 인사·운영방식 결정 절차를 충분히 구별하지 않은 판단입니다.(보완17)

상고인은 모든 재정 집행에 언제나 새로운 당회 결의가 필요하다고 주장하지

않습니다. 이 사안에서는 당회가 업체 위탁 여부와 개인 선임을 추가 논의 후 정하기로 명시적으로 유보하였고, 기존 예산은 개인 영상간사 인건비였으므로, 외부업체와 연간 대행계약을 체결할 권한이 이미 부여되어 있었는지를 확인하여야 합니다.

3. 계약 성립 및 후속 제직회 경위

계약서의 대금 지급 및 미지급 시 처리 조항을 기준으로 계약의 효력과 종료 경위를 판단하여야 합니다. 대금을 지급하지 않아 실행되지 않았더라도, 당회의 유보 결정을 무시한 날인·지급 요구가 권한의 남용에 해당하는지에 대한 판단은 별도로 필요합니다. (보완16)

5.11./5.18 주보에는 5.18. 임시제직회를 "공동의회에서 결정한 예산 집행 건"으로 사전 공고한 사실이 있습니다. 공고된 안건과 실제 위임·의결 내용의 관계, 선행 당회 결정의 설명 여부, 제직회 결의가 계약 당시의 권한 문제까지 해결하는지 등을 심리하여야 합니다.(보완18)

5.18. 제직회 녹취록 07:26 부근의 미지급·계약 종료 설명, 22:37~23:31 부근의 선납 및 당회 절차에 관한 이의, 1:19:04~1:20:43 부근의 표결·후속 진행 설명을 전후 문맥과 함께 조사하여 주시기 바랍니다(보완19). 사회자 중립 문제는 노회 2025.11.7. 회신의 해당 질의·조건과 실제 진행을 대조할 보강 자료이며, 그 회신만으로 모든 결의가 자동 무효라는 취지로 원용하지 않습니다. (보완20)

결국 실제 금전 손실이 없었다는 사정은 양정 등에 고려할 요소이나, 기소된 제3사실 가항의 독단적 계약 및 제6항 직권남용 판단을 대신하지 못합니다. 제99조 제1항·제4항·제6항에 해당하는 오류를 바로잡아 주시기 바랍니다.

Ⅶ 명예훼손 부분의 판단 오류

1. 원심이 인정한 발언과 배척 이유

최종 변경기소장 제4사실은 2025.4.13. 및 5.18. 제직회에서 장로들의 사적 감정에 의한 오지은 전도사 사임, 부당한 재정 제한, 목회자를 고용인처럼 대우했다는 내용 및 부목사의 사임 경위에 관한 발언을 다룹니다. 원심은 발언 사실을 인정하면서도 장로들이 오지은 전도사의 연임에 반대한 것은 사실이고, 인격적 가치의 심각한 훼손이나 사회적 평판의 현저한 저하에 관한 증거가 없다는 등의 이유로 배척하였습니다(판결문 PDF 16~17쪽).

2. 연임 반대와 그 동기의 허위 설명은 다릅니다

연임에 반대했다는 사실이 참이라고 하여 사적 감정으로 부당하게 내보냈다는 설명까지 참이 되는 것은 아닙니다. 당시 논의된 공적 사유, 피상고인이 그 사유를

알고 있었는지, 발언이 단순한 의견인지 인사결정의 원인에 대한 구체적인 사실 전달인지를 개별적으로 판단하여야 합니다. 관련 당회 자료와 기소장 증거서류43의 녹취 원문을 비교하지 않은 채 반대 사실만으로 배척한 것은 핵심 쟁점을 충분히 판단하지 않은 것입니다.

상고인은 공적 사유가 언급되었다는 이유만으로 모든 사적 감정의 개입이 배제된다고 주장하지 않습니다. 피상고인이 실제로 한 표현, 그 근거와 전후 문맥을 특정하여 진실성 및 허위 인식을 판단하여 달라는 것입니다. 사임·해임·연임 불허의 표현도 실제 인사결정 내용에 맞추어 구별하여야 합니다.

3. 부목사 사임 경위 및 평판 저하 판단

원심은 증거서류44에서 부목사의 사임 사유가 장로들의 압박 때문이라고 인정할 부분을 찾을 수 없다고 하면서 명예훼손을 부정하였습니다. 그 기재가 장로들의 압박 사실을 인정할 자료가 없다는 의미인지, 피상고인이 그렇게 발언한 부분이 없다는 의미인지 불명확합니다. 앞서 발언 자체를 인정한 판단과의 관계를 밝혀야 합니다.

권징 제3조 제5항의 문언은 허위사실 유포에 의한 명예훼손을 대상으로 합니다. 원심이 "심각하게" 또는 "현저히"라는 정도를 별도의 필수 요건으로 추가하였다면 그 근거가 필요합니다. 다수 제직이 참석한 회의에서 특정 장로들이 사적 감정으로 교역자를 내보내고 재정을 부당하게 통제한다는 설명이 청중에게 어떤 사실로 전달되었는지, 대상자가 특정되었는지, 그 지위와 신뢰에 어떤 영향을 줄 내용인지 판단하여야 합니다.

불쾌감이나 분쟁의 존재만으로 명예훼손이 성립하는 것은 아닙니다. 전체 녹취에 나타난 사실 주장과 의견을 분리하고, 발언의 허위성·인식·전달 범위 및 명예 훼손에 관한 증거를 각각 판단하여야 합니다. 다른 사람의 별도 발언이나 기소되지 않은 사건을 이 부분에 혼합하지 않고, 증거서류43·44와 5.18. 전체 녹취를 중심으로 재심리하여 주시기 바랍니다.

Ⅸ. 유죄 부분에 관한 책벌 양정의 부당

1. 정직 기간의 상한과 책벌 종류의 선택

원심의 정직 2년은 권징 제5조가 정한 정직 기간의 상한입니다. 따라서 상고인은 정직 기간을 그 상한보다 늘려 달라는 것이 아니라, 원심이 인정한 행위와 추가로 인정될 죄과의 중대성에 비추어 면직을 포함한 책벌 종류의 선택을 다시 판단하여 달라는 것입니다. 이 청구는 기소위원장 측의 적법한 상고 범위에서 심판하여 주시기 바랍니다.

2. 원심이 인정한 유죄 행위의 누적과 지속성

원심은 카페 재산세 부담에 관한 선행 결의의 우회, 당회가 선임한 세무대리인 계약의 일방적 해지, 사역실행위원회를 통한 당회 기능의 우회, 회계 선출을 계기로 한 업무·결재 체계 변경, 계좌 및 인증수단 변경, 당회 소집요구 불응을 인정하였습니다(판결문 PDF 10~14쪽 및 선고문 PDF 20~23쪽). 이는 동일한 지위를 이용하여 감독과 집행의 분리를 약화시킨 여러 행위입니다.

원심은 피상고인의 목회상 어려움과 당회원들과의 협조 부족을 참작하면서도 그러한 사정이 위법한 운영을 정당화할 수 없다고 설명하였습니다. 상고인은 그 판단에 동의합니다. 다만 이러한 반복성이 일시적인 직무 정지만으로 공동치리 질서를 회복할 수 있는 정도인지, 원심의 책벌이 피해 회복과 재발 방지에 충분한지에 대한 평가를 더 엄격하게 할 필요가 있습니다.

3. 양정에 반영하여야 할 구체적인 사정

첫째, 행위자는 당회 운영과 재정감독의 정상 작동을 책임지는 위임목사이자 당회장입니다. 둘째, 단일한 오판을 넘어 재정·인사·회의 운영의 여러 영역에서 권한 배제와 우회가 반복되었습니다. 셋째, 재정 수단의 변경은 단순한 명칭 변경을 넘어 기존 담당자의 실제 집행 능력에 영향을 주었습니다. 넷째, 카페 운영으로 발생한 조세 부담과 사후 운영 대책의 지연은 교회 공동체에 계속적인 부담을 주었습니다.

상고인은 유죄로 판단된 재산세 부담 변경 등을 카페 배임과 중복하여 기계적으로 가중하여 달라고 주장하지 않습니다. 동일한 사실의 중복 평가를 피하면서 전체 행위의 구조와 책임을 판단하여야 합니다. 카페 투입금 전액을 손해로 보거나, 영상업체에 실제 지급되지 않은 돈을 손실로 계산해서도 안 됩니다.

4. 당회 개최 현황의 정확한 반영

소집요구 불응은 단순 미개최 횟수만으로 평가하지 않고, 요청 인원·안건·대체 일정·개최 여부·표결 여부를 나누어 판단하여야 합니다. 2025.8.17. 영상간사 계속 구인 결정, 9.28. 재산세 논의 후 미결, 2026.1.18. 재산세 납부 및 구상권 검토 결정은 인정합니다. 일정 불합의와 안건부의 거부도 구분합니다.

이와 같은 유리한 사정까지 정확히 반영하더라도, 원심이 인정한 반복적 권한남용의 중대성은 가볍지 않습니다. 무죄·판단 유보 부분을 재심리한 결과와 함께 책벌의 종류 및 정도를 다시 판단하여 주시기 바랍니다.(보완22)

X. 필요한 증거조사 및 결론

1. 필요한 증거조사

가. 정용진 장로와 김동혁 감독관 등 관계자를 신문하여 각 변경 지시의 주체, 공사 인지 시점과 보고 경위를 확인하여 주시기 바랍니다. 원심이 원용한 공사 관계자 사실확인서도 직접 경험의 범위와 작성 경위를 확인하여 주시기 바랍니다.

나. 카페 관련 승인자료·계약서·과세 결정·급여자료를 대조하고, 대표자 및 피상고인의 실제 업무·지시 관계 및 실물 통장을 확인하여 주시기 바랍니다.

서면 확인자료만으로 직접 경험 여부나 의미가 불분명한 부분은 권징 제113조 제7항에 따른 신문을 요청합니다. 서명된 확인서가 제출되는 경우에도 그 내용과 객관적 자료를 대조하여 판단하여 주시기 바랍니다.

2. 결론

원심은 당회장의 권한이 당회의 결의를 대체할 수 없고, 교회 내 갈등이 공동치리와 재정감독의 침해를 정당화하지 못한다는 기준을 제시하였습니다. 그러나 카페와 영상업체 계약 등에서는 포괄적인 예산 승인, 배우자 명의 또는 최종 미지급을 근거로 개별 행위의 권한·절차 문제를 충분히 심리하지 않았습니다. 건축공사에서는 시공일과 고소인의 인지일을 구별하지 않았고, 건축헌금은 실제 지시와 집행 승인 문제를 최종 사용처만으로 해소하였습니다.

명예훼손 역시 연임에 반대했다는 사실과 사적 감정에 의한 부당한 퇴출이라는 설명을 구별하여야 하고, 발언 사실의 인정과 증거 부족 판단 사이의 이유를 명확히 하여야 합니다. 이러한 오류는 기소사실별 죄과 판단과 전체 책벌 양정에 영향을 미쳤습니다.

이에 상고인은 다투는 부분을 파기하고 기록으로 판단 가능한 부분은 직접 판단하여 주십시요. 아울러 기소위원장 상고 범위에서 원심의 유죄 사실 및 추가 인정되는 죄과를 종합하여 면직을 포함한 상응하는 책벌을 선고하여 주시기 바랍니다.

2026년 10월 26일